CONTRATTO DI SERVIZI

n. CTR-2024-005

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Ypsilon Software S.r.l., con sede legale in Via dei Sistemi 27, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 02134520996, in persona del legale rappresentante Daniela Russo (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque e ha necessità di avvalersi del servizio oggetto del presente contratto;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le competenze necessari per eseguire il servizio a regola d'arte;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni del servizio.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a prestare la concessione delle licenze d'uso e il servizio di manutenzione del software gestionale e del sistema di gestione della manutenzione, secondo le modalità stabilite dal presente contratto e dall'Allegato A.

Il Fornitore esegue il servizio con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è pari a euro 54.000,00, oltre IVA.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2024 e scadenza il 31 gennaio 2027.

Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

Il Fornitore prende in carico ogni richiesta del Committente entro 4 (quattro) ore dalla ricezione e la porta a conclusione entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione.

Il Fornitore trasmette al Committente, entro il giorno 10 di ogni mese, un rapporto sulle attività svolte nel mese precedente.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene in un'unica soluzione annuale anticipata. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni inadempimento contestato per iscritto dal Committente si applica una penale di euro 250,00, fino a un massimo annuo pari al 10% del corrispettivo annuo.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso il Committente riconosce al Fornitore, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite, un indennizzo pari al 20% del corrispettivo residuo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, torrevalleacque@pec.example; per il Fornitore, ypsilonsoftware@pec.example.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Andrea Vitale (andrea.vitale@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Luca Morandi (helpdesk@ypsilonsoftware.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce che il servizio è eseguito a regola d'arte e si impegna a ripetere a proprie spese le prestazioni non conformi. Per le opere e i prodotti consegnati la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore è responsabile di ogni danno a persone o cose derivante dall'esecuzione delle prestazioni e stipula, a copertura di tale responsabilità, una polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro, da mantenere per l'intera durata del contratto.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra Parte apprese in esecuzione del contratto, anche per i 3 anni successivi alla sua cessazione. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il Fornitore rispetta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le procedure di accesso agli impianti del Committente. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Ogni modifica del contratto è valida solo se concordata per iscritto mediante addendum sottoscritto da entrambe le Parti. Gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 29 gennaio 2024

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Daniela Russo

_____

Allegato A - Specifiche del servizio

Il servizio è reso presso le sedi e gli impianti di volta in volta indicati dal Committente nelle singole richieste.